NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ –MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT – SZABÁLYZATA

42/2025(XI.16.) TT számú határozattal került elfogadásra

A beszerzések rendjéről szóló szabályzat

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) a gazdaság verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzések, építési beruházások, továbbá szolgáltatások igénybevétele az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján, az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai

- A Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvénye,
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
- Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.)
- A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
- A Társulás mindenkori költségvetése, a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzata.

I.
Általános rendelkezések

1.
A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, tovább a közbeszerzései eljárási kivételek alá tartozó árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza azokat az eljárási szabályokat, melyeket a Tárulás költségvetésének terhére megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell.

2.
Alapelvek

A beszerzési eljárásban a Társulás, mint Ajánlatkérő köteles biztosítani, a Vállalkozás, mint Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát.
Ajánlatkérőként a Társulásnak azonos bánásmódot kell biztosítania az ajánlatkérésben résztvevő Ajánlattevők számára.
Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban, a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

3.
A szabályzat hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek a Társulás

költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a

Kbt. szerinti értékhatárokat.

II.
Ajánlatkérő nevében eljáró személyek

A Társulás beszerzései vonatkozásában a Társulás, mint Ajánlatkérő nevében eljáró személy a Társulás Elnöke, bruttó 200.000, - Ft értékhatárig döntő személy a Társulás Elnöke, 200.000, - Ft-tól a közbeszerzési értékhatárig a döntéshozó a Társulási Tanács

Az ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása érdekében a Társulás Munkaszervezete jár el.

III.
A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai

1. Eltérő rendelkezések hiányában a versenyeztetés megvalósítása ajánlatkérés útján valósulhat meg, az alábbi esetek kivételével:
- ha a szerződést műszaki-technikai, egyéb sajátosságok, művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni,
- építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki vagy gazdasági okok miatt jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható ugyan, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez,
- árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben vagy fenntartásban,
- ha a beszerzés becsült értéke nem éri el a bruttó *100.000*, - Ft-ot,
- ha élet- illetve balesetveszély elhárítása, valamint a vagyonvédelem, kármegelőzés, kárenyhítés érdekében haladéktalan intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében.

2. Az Ajánlatkérő a beszerzés megkezdésekor legalább három különböző ajánlattevőnek köteles egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az írásban megkeresett ajánlattevőknek ajánlatuk megtételére legalább 8 naptári napot biztosítani kell.

Az ajánlattételi felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- az ajánlatkérő nevét, címét, telefon és fax számát, képviselő megjelölését,
- a beszerzés tárgyát, illetve mennyiségét, a műszaki leírást, illetőleg minőségi- és teljesítési követelményeket, valamint egyéb releváns körülményeket,
- az ajánlatkérő kapcsolattartóját,
- a szerződés meghatározását,
- a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét,
- a teljesítés helyét,
- az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit,
- referenciák kérését,
- az ajánlattételre nyitva álló határidőt,
- az ajánlat benyújtásának címét,
- az ajánlat felbontásának helyét és idejét.

3. Az ajánlatkérőnek a beérkezett ajánlatok bontásáról és elbírálásáról jegyzőkönyvet kell készítenie. A hiánypótlásra legalább 3 naptári napot kell biztosítani.

4. Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
- nem nyújtottak be ajánlatot,
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati útmutatóban, a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek figyelembevételével kell lefolytatni.

5. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti valamennyi ajánlattevőt az eljárás eredményéről.
Az ajánlatkérő kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet szerződést, az eredmény írásbeli kihirdetéséről számított 30 naptári napon belül. A szerződés előkészítése és a teljesítés figyelemmel kísérése a Társulás Munkaszervezetének kötelezettsége.

Amennyiben a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt meghiúsul, a szerződést az Ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel kötheti meg.

Az ajánlatkéréssel kapcsolatosan keletkezett dokumentációt az ajánlatkérőnek az Iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell megőrizni és selejtezni.

Ajánlatonként nyilván kell tartani az alábbiakat:
- ajánlatkérés (ajánlattételi felhívás),
- ajánlat(ok),
- megrendelő és/vagy szerződés,
- teljesítés igazolása,
- számla,
- utalás dokumentuma.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen szabályzatot a Társulási Tanács 42/2025(XI.16.) TT számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen szabályzat 2025. december 16. napon lép hatályba.

Kelt: Szombathely, 2025.december 16.

.....
Dr Horváth Attila
Elnök